

1501170-87.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131423/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 24969865 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2131423 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI FIGUEREDO VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuiiba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501170-87.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501170-87.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131423/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 24969865 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2131423 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI FIGUEREDO VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

YURI FIGUEIREDO VIANA, qualificado às fls. 14/15, foi denunciado pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, na tarde de 13 de maio de 2022, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Nova Prata, 110, Vila Heleamar, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola Municipal de Educação Infantil "Letrinhas Mágicas"), 179 (cento e setenta e nove) porções da droga cocaína, 176 (cento e setenta e seis) porções da droga cocaína na forma de crack, 8 (oito) porções da droga maconha e 857 (oitocentos e cinquenta e sete) frascos contendo lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls.18/19) e laudos de constatação provisória (fls. 27/30 e 31/34).

Segundo a denúncia, na data sobredita, o DENUNCIADO se encontrava em conhecido ponto de venda de drogas, próximo a estabelecimento de ensino, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. O DENUNCIADO foi então abordado por policiais militares na posse de porções de crack, além de R\$623,65 (seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), fruto da traficância. Constatou-se, ainda, que o DENUNCIADO guardava parte dos entorpecentes acima elencados dentro de duas mochilas e uma pochete. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio. A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fls. 117/119).

Dado por citado (fl. 155), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 174/177). Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 178/179).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se a oitiva de testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Yuri Figueiredo Viana requereu seja considerada a confissão, privilégio, substituição e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 27/30, 34/31 e 188/191), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 185/187 e 217/219), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, pelo laudo das mochilas e estojo (fls. 93/97 e 202/206, 98/102 e 207/211, 98/102), pelo laudo do local (fls. 195/201), laudo da agenda (fls. 230/236), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Josuel Ferreira Coelho, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento por região conhecida como ponto de venda de drogas. Ao se aproximarem do local, flagraram dois indivíduos próximos, um do lado do outro, em ato que aparentava ser de compra e venda de drogas. Fizeram a abordagem dos sujeitos e verificaram que, na posse de Yuri, existiam algumas porções de crack. Com Emerson, verificou que estava uma porção de maconha, tendo este reconhecido que, de fato, estava naquele momento comprando drogas da pessoa de Yuri. O Yuri, no local, reconheceu que estava traficando e, inclusive, indicou o local onde se encontravam as demais drogas que abasteciam o ponto. Dirigiram-se até o local e localizaram diversas substâncias entorpecentes dentro de duas mochilas e uma pochete. Com Yuri foram localizados, ainda, R\$ 623,65 (seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) distribuídos em variadas cédulas. O local onde estava sendo realizado o comércio de drogas estava próximo a uma escola de educação infantil. Diante do ocorrido, conduziram os envolvidos ao Distrito Policial para as providências de praxe (fls. 08/09). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Esclareceu que ambos foram vistos fumando maconha. A pochete o Yuri indicou onde estava, a qual tinha crack, cocaína e maconha, e depois fizeram uma vistoria no local e encontram duas mochilas com lança-perfume, próximas a ele, mas que não foram indicadas por Yuri. Ele falou que tinha conhecimento e que era para o baile da noite, mas não assumiu a

propriedade. O acusado confirmou a traficância. O usuário confirmou que foi ao local comprar a droga de Yuri. O local é do lado de uma escola e acredita que estava funcionando. Não conhecia o acusado antes. O acusado ficou muito assustado e tentou correr. O acusado não negou que vendeu a droga para o usuário. Tem vídeos a respeito dos fatos.

A testemunha Ricardo Moraes do Nascimento, policial militar, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 11), como em juízo, quando aduziu que não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes. Não houve, ainda, contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase policial, a testemunha Emerson Silva da Conceição, disse que foi até o local onde foi preso para comprar drogas pois sabia que lá era ponto de tráfico; que havia acabado de comprar uma porção de maconha de Yuri quando foi abordado pelos policiais militares; que comprou a droga de Yuri para seu uso; que foram localizadas diversas drogas dentro de uma mochila, contudo não sabe onde esta estava, pois estava deitado no chão durante a abordagem (fl. 10). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que já tinha comprado drogas com o acusado antes do dia dos fatos, na mesma semana. Foram presos juntos, Yuri ficou muito nervoso e chorava muito.

A testemunha de defesa Aleyson Santa da Silva disse que Yuri trabalhou por um ano em sua loja, ele recebia R\$ 650,00 por mês, das 09h00 às 12h00. Ele deixou de trabalhar por ter sido preso.

Na fase policial, o acusado Yuri Figueiredo Viana permaneceu silente (fls. 14/15). Em juízo, disse ter 18 anos e nunca teve passagem. Trabalhava de ajudante com seu pai e na loja de celular. Morava com seus pais e irmãos. Confessou os fatos a ele imputados, confirmando que as drogas eram destinadas a venda. Vendeu a droga ao Emerson e o dinheiro era da venda da droga. Vendeu por 3 dias drogas. Ganhava pouco e queria comprar uma moto. Se arrepende muito e não pensou nas consequências. Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram o encontro de parte das drogas na posse do acusado, e o restante próximo a ele, tendo confessado informalmente a traficância. Tais relatos restaram corroborados pelo depoimento da testemunha Emerson, usuário que confirmou ter comprado drogas do acusado no dia dos fatos, confissão informal do réu e materialidade delitiva.

Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, além de guardar a droga, condutas estas inseridas nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes.

A causa de aumento de pena especial descrita na denúncia acha-se igualmente comprovada, não havendo dúvidas de que o denunciado cometeu a infração penal em local situado a aproximadamente 22,2 metros de distância da Escola Municipal de

Educação Infantil Letrinhas Mágicas, consoante laudo do local de fls. 195/201, fazendo incidir o inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06. Considerando existir tão somente uma causa de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei de Drogas, a pena deve ser majorada em 1/6.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, não apenas ante a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também por ter a testemunha Emerson afirmado já ter adquirido drogas do acusado neste mesmo local em outra oportunidade, bem como ter o réu confessado que era a terceira vez que traficava drogas. A ratificar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, está o laudo das anotações da contabilidade de drogas às fls. 230/236, com indicação dos diversos dias em que se dedicou à traficância, o que impede a concessão do benefício.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fls. 14/15). Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, preponderantes sobre as do artigo 59 do Código Penal, há que se considerar a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, e em relação ao crack, sua natureza, substância com maior poder devastador, sendo, pois, necessária maior reprovação da conduta do agente, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fls. 14/15), e da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Concorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar YURI FIGUEIREDO VIANA, qualificado às fls. 14/15, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Extraia-se guia de recolhimento provisório.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão

analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls.18/19), assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro apreendido nos autos (fls. 18/19).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA